

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1211/2531

นายสวิง ตริพงษ์ กับพวก

ผู้ร้อง

นายปรong ไกรแสงศรี

ผู้คัดค้าน

นายปรong ไกรแสงศรี ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน และขอให้ห้ามผู้ร้องทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ ให้ผูกพันกับที่ดินพิพาทจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 105)

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 2419 โดยการครอบครองปรปักษ์

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงให้ดำเนินคดีไปอย่างคดีมีข้อพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดที่ 2419 ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร(เสนาน้อย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า)ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสวิงตริพงษ์ และนางทองหล่อ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีการ่วมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 100,99)

คำสั่ง

คำร้องของผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้าม
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ 2419ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร(เสนาน้อย)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างฎีกา แจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

คำร้องของผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นเป็นการสมควรจึงห้าม
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินโฉนดที่ 2419ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร(เสนาน้อย)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระหว่างฎีกา แจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>